

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5285/2537

นายปรีชา พืชเนาวรัตน์
นางอารี สอนเย็น

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 138, มาตรา 243 (1), มาตรา 247

คู่ความทำกัน 2 ประการ แต่หนังสือของศาลชั้นต้นคงขอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจพิสูจน์ปัญหาประการแรกว่า ตัวเลข 2 ได้เขียนขึ้นในคราว-เดียวกัน หรือเขียนเติมขึ้นในภายหลังเท่านั้น ปัญหาประการที่สองที่ว่าตัวเลข 2 เขียนด้วยหมึกจากปากกาคนละด้ามกันหรือไม่ ศาลชั้นต้นไม่ได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ จึงยังไม่เป็นไปตามคำทำที่จะถือว่าโจทก์แพ้คดีได้ กรณีเป็นเรื่องศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำทำของคู่ความให้ครบถ้วน เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27

คู่ความทำกัน 2 ประการ แต่หนังสือของศาลชั้นต้นคงขอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจพิสูจน์ปัญหาประการแรกว่า ตัวเลข 2 ได้เขียนขึ้นในคราว-เดียวกัน หรือเขียนเติมขึ้นในภายหลังเท่านั้น ปัญหาประการที่สองที่ว่าตัวเลข 2 เขียนด้วยหมึกจากปากกาคนละด้ามกันหรือไม่ ศาลชั้นต้นไม่ได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ จึงยังไม่เป็นไปตามคำทำที่จะถือว่าโจทก์แพ้คดีได้ กรณีเป็นเรื่องศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินการให้

เป็นไปตามคำทำของคู่ความให้ครบถ้วน เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิด
ระเบียบ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธเนร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลจังหวัดสวรรคโลก - นายสุรศักดิ์ ดันโสร็จประเสริฐ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายชัยวัฒน์ ดุลยปวิณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>